

1500066-61.2022.8.26.0574

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Paranapanema

Foro: Foro de Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paranapanema

Foro de Paranapanema

Vara Única

Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, Paranapanema-SP - cep 18720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500066-61.2022.8.26.0574 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500066-61.2022.8.26.0574

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048567/2022 - DEL.POL.PARANAPANEMA, 23128388 -

DEL.POL.PARANAPANEMA, 2048567 - DEL.POL.PARANAPANEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO LIMA DO AMARAL

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

Fabiano Lima do Amaral, qualificado às fls. 30, foi denunciado como incurso no artigo art. 157, §2º, VII, c.c. art. 61, II, "c" e "h"; art. 157, §3º c.c. art. 157, § 2º, VII, art. 61, II, "c", "d" e "h"; e art. 155, §4º, II; porque (i); no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 16h, na Rua Manoel Domingues Leite, nº 400, Centro, nesta cidade e comarca, mediante violência exercida com emprego de arma branca contra Antônio de Paula Gomes, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, subtraiu para si R\$ 300,00 (trezentos reais); (ii) no dia 17 de fevereiro de 2022, no período da tarde, na Rua Manoel Domingues Leite, nº 400, Centro, nesta cidade e comarca, FABIANO LIMA DO AMARAL, usando de meio cruel, mediante violência exercida com emprego de arma branca (pauladas) contra Antônio de Paula Gomes, maior de 60 (sessenta) anos, da qual resultou sua morte, subtraiu para si R\$ 2.000,00 (dois mil

reais) (iii) no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 9h, na Rua Manoel Domingues Leite, nº 400, Centro, nesta cidade e comarca, Fabiano subtraiu, para si, mediante escalada, o veículo VW/Saveiro, placas FHN-3523, além de uma calça, uma camisa e um par de sapatos, bens pertencentes aos herdeiros do falecido Antônio de Paula Gomes.

Segundo o apurado, FABIANO por algumas vezes havia ido à residência da vítima, dizendo se chamar Fernando e necessitar de dinheiro para comprar remédios ou alimentos, e pedia dinheiro ao idoso. Ocorre que a vítima Antônio havia alertado o denunciado de que não lhe daria mais dinheiro, pedindo a ele que não lhe incomodasse mais.

No dia 10.02.2022, por volta das 16h, o acusado tentou entrar na residência de Antônio, porém, a vítima o viu e o reconheceu pela voz. FABIANO começou a exigir dinheiro do idoso, mas a vítima o mandou embora. Antes de ir, contudo, FABIANO disse que retornaria.

No dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 16h, FABIANO invadiu a residência da vítima e, armado com um pedaço de pau e uma faca (armas brancas), surpreendeu o idoso com uma paulada na altura do pescoço, recurso que dificultou a defesa do ofendido, e então passou a exigir dinheiro.

Ocorre que o ofendido conseguiu se trancar em um dos quartos, safando-se de seu algoz, que chegou a tentar ingressar no cômodo pela janela, mas não teve sucesso. FABIANO então subtraiu R\$ 300,00 do porta-luvas do veículo e se evadiu.

No dia 17 de fevereiro de 2022, no período da tarde, FABIANO novamente invadiu o domicílio de Antônio, de posse do pau e da faca e, encontrando-o sentado à mesa durante sua refeição (fotos de fls. 49/50) e, portanto, com recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu pauladas no rosto do idoso, as quais foram a causa eficiente de sua morte (cf. laudo de exame necroscópico de fls. 155/157).

Em seguida, o denunciado vasculhou a casa da vítima e, do interior do guarda-roupa, subtraiu para si a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

No dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 9h, FABIANO retornou à casa do idoso, na qual ingressou mediante escalada, acessando-a por um córrego (assim como das vezes anteriores). A vítima ainda se encontrava falecida, pois seu corpo não havia sido descoberto. Na casa, o denunciado subtraiu o veículo que pertencera à vítima, uma VW/Saveiro placas FHN-3523, além de uma calça, uma camisa e um par de sapatos (foto de fls. 51)

Ocorre que testemunhas viram o acusado conduzindo o veículo da vítima e, ao procurá-la em sua residência, constataram que estava morta. FABIANO foi encontrado pela Polícia Militar na condução do veículo. Inicialmente alegou que havia pegado o veículo emprestado; após, afirmou que tinha recebido o carro para vender; ao final, confessou os fatos.

Recebida a denúncia em 08/03/2022 (fls. 181/183), o réu foi citado às fls. 201 e apresentou resposta à acusação (fls. 198)

Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e interrogado o réu (fls. 284/285)

Em debates orais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia, a exasperação da pena base pelos maus antecedentes e reincidência.

Requeru, ainda, a aplicação, ao crime de roubo, das causas de uso de arma branca, a fixação do regime inicial fechado, negando-se ao réu os benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

A defesa do réu requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pediu, ainda, o afastamento da causa de aumento e qualificadora com a aplicação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo preliminares nem questões prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

Antes de analisar, individualmente, as imputações em si, oportuno transcrever a prova produzida durante a instrução processual.

O réu Fabiano Lima do Amaral, ouvido em solo policial, disse que “conhecia o senhor e mantinha um contato com este mais próximo há um mês, pois este o ajudava

financeiramente com valores de R\$ 20,00, R\$30,00 e R\$40,00 reais. No dia 16/02/2022, no período da tarde, adentrou no quintal do senhor ANTONIO através de um córrego próximo a residência dele e lá permaneceu de "tocaia" na posse de um pau e uma faca, quando senhor ANTONIO chegou surpreendeu ele com paulada nas costas e exigiu o valor de R\$ 30,00. Que o senhor ANTONIO disse que precisava pegar o dinheiro no quarto e se dirigiu para lá, mas se trancou e chamou a polícia militar. O declarante deixou o local, mas antes percebeu que o carro, VW/SAVEIRO, estava com a porta aberta e de lá subtraiu R\$ 300,00, precisamente do porta luvas. Tinha ciência que os Policiais Militares estavam o procurando, bem como tinha ciência que o senhor ANTONIO esteve na delegacia para registrar a ocorrência. Afirma que no dia 17/02/2022 não se lembra do horário certo, mas acredita que seja no período da tarde, novamente, entrou na residência do senhor ANTONIO através do córrego e estava novamente em posse do pau e da faca. Que surpreendeu o senhor ANTONIO na porta da cozinha, momento em que este estava com o prato em cima da mesa, com isso, o senhor ANTONIO começou a gritar, então, sem nada falar, o declarante desferiu duas pauladas no rosto do senhor ANTONIO. Ainda pela terceira vez desferiu outra paulada, pois desejava que ele ficasse em silêncio e não alertasse os vizinhos. Que conseguiu que a vítima ficasse atordoada e desmaiou. Que se encontrava descalço e entrou no quarto do senhor ANTONIO e foi direto ao guarda-roupa, pois desconfiava que ele guardava dinheiro naquele local. No interior do guarda-roupa, na ultima divisão, encontrou várias notas que somavam R\$ 2.000,00. Diante da localização do valor, deixou o pedaço de pau em cima da cama e a faca não se recorda se atirou no córrego ou em outro lugar. Que deixou o local pelo córrego com os R\$ 2.000,00 no bolso da bermuda, deslocando-se até o CDHU e lá comprou crack que utilizou a noite todo. Na data do dia 18/02/2022, por volta das 9h00, retornou à casa do senhor ANTONIO, também pelo córrego, pegou a chave do portão grande que estava no molho de chaves da porta da cozinha e abriu o cadeado do portão e saiu com o carro saveiro, sendo que a chave estava no contato. Que também levou da residência da vítima uma calça, camisa e sapatos sociais. Que a chave da residência da vítima jogou no ribeirão da VILA MARIA, que usou para adentrar na residência todas as vezes. Que jogou vários objetos da vítima que se encontravam no interior do veículo SAVEIRO. Indagado a respeito do cobre localizado no veículo e da caixa de ferramenta, disse que não lhe pertence, que apenas documentos pessoais e limões lhe pertencem. Que saiu com o carro e foi para o CDHU pegou mais drogas, tipo crack, e usou o dia todo. Que em dado momento saiu para dar uma volta na cidade e retornou ao CDHU às 17 horas. Que quando chegou ao local encontrou os conhecidos LEMOEL e RAFAEL, sendo que LEMOEL havia adquirido R\$ 200,00 reais em crack e solicitou uma carona a um local para utilizar a droga. Então, o declarante dirigiu-se ao bar do SANDRO e comprou todinho e bolacha para dividir com os colegas e as drogas compradas por LEMOEL foi dividida entre eles. Que dirigiram-se à Ilha do Sol onde consumiram drogas por volta de uma hora e meia e quando retornavam para a cidade, foram abordados pelos policiais militares que fizeram revista pessoal em todos e no veículo. Na ocasião não encontraram nada de irregular, apenas o dinheiro pertencente a LEMOEL e carteira de trabalho do declarante. Que o declarante falou aos polícias que havia pego o carro de ALAN para vender, mas não é verdade. Que não existe ALAN ou participação dele nos fatos. Que os colegas LEMOEL e RAFAEL, não sabiam que o declarante havia matado o senhor ANTONIO, e os colegas não participaram da ação. Também não sabiam que o veículo tinha sido subtraído, pois o declarante disse que pegou o carro emprestado de seu patrão. Que não foi agredido pelos policiais e que o machucado no nariz foi porque bateu este no chão durante a abordagem. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia algemados. Que está arrependido de sua ação, que no momento estava sob o efeito de crack. Informa que é dependente de crack há mais de 10 anos e que tentou tratamento para a dependência, inclusive, esteve em quatro oportunidades internados em clínicas em várias cidades, mas não teve sucesso. Que já foi preso e processado por crimes de furto, sendo a primeira vez que matou alguém, fazendo isso por querer dinheiro para drogas." (fls. 30/31)

Em Juízo, o réu confessou os fatos e disse que estava trabalhando, porém três dias antes o patrão mandou ir embora, falou que ficava usando o resto do dia usando

crack. Foi mandado embora. Conheceu Sr. Antônio há 3 anos atrás, ele ajudou duas vezes há três anos. Seu Antônio ajudou porque estava precisando comprar fralda. Depois disso que o patrão mandou ir embora, estava com 20 reais, usou 20 reais de crack e estava em abstinência. Entrou na casa de Seu Antônio pelo córrego e estava com faca e um pau. Não tinha intenção de causar ferimentos. A hora que ele chegou na casa dele, foi pela porta da cozinha. No susto que levou, deu uma paulada na costa de Sr. Antônio. Estava com rosto vendado, Sr. Antônio entrou dentro da casa dele, trancou-se e Fabiano foi até saveiro que estava na garagem, achou R\$ 300 reais. Pegou 10 gramas de crack, amanheceu usando crack, ficou "virado." Quando "voltou em si", no outro dia, no que chegou na casa entrou pelo córrego com a faca na mão esquerda e pedaço de pau, que era uma ripa de peroba, aí entrou novamente e estava encapuzado, Sr Antônio estava sentando na cadeira almoçando, ele começou a gritar. Fabiano estava sob abstinência do crack e por Sr. Antônio ter começado a gritar, deu uma paulada para provocar o desmaio dele, a fim de que mais pessoas não o ouvissem gritando. "Deu um branco nele", ele voltou e começou a gritar de novo. Deu mais uma nova paulada, momento em que tentou acalmar ele, falou que só queria o dinheiro. Falou que foi até o guarda roupa dele e encontrou R\$ 1300. Sr Antônio respondeu que estava bem, não notou que tinha machucado. Comprou mais 15 gramas de crack e começou a fumar. Retornou na casa dele para ver se estava tudo bem com ele, a janela, as portas estavam todas do mesmo lugar. Quando chegou, ele estava duro e viu poça de sangue. Sentiu que estava um corte, entrou em desespero, procurou chave dele e foi até o portão da casa dele. Tentou sair com o parecido com a vítima, utilizando-se de roupas de Sr. Antônio, para que as demais pessoas não o reconhecessem. Pegou o carro. Foi com Lemuel até Ilha do Sol e usaram crack. Falou que ia vender o carro.

A testemunha Mario Manoel de Melo, policial militar, afirmou que: "Que ele e seu parceiro, policiais militares, foram acionados por volta das 18 horas para uma ocorrência de morte - suposto latrocínio, sendo que o veículo VW/SAVEIRO vermelha da vítima, senhor ANTONIO, não estava no local. Que a informação do veículo da vítima havia sido passada na rede dos policiais militares, que, segundo informações, estava em posse da pessoa de FABIANO. Que iniciaram patrulhamento visando as informações recebidas, indo em direção à Av. Zé Mendes em direção à Ilha do Sol, quando próximo da rotatória, avistaram o veículo SAVEIRO vermelha com mais de uma pessoa dentro. Os policiais militares então procederam a abordagem, sendo que não houve tentativa de evasão. FABIANO estava conduzindo o veículo, enquanto RAFAEL estava no passageiro e LEMUEL estava no banco de trás. Que os três indivíduos são conhecidos dos meios policiais, sendo que FABIANO já havia sido preso por este policial em razão de furtos, enquanto os outros dois são usuários de crack. Em revista pessoa e veicular nada de ilícito fora localizado, mas havia a carteira de trabalho de FABIANO dentro do veículo. Que indagado, FABIANO inicialmente declarou que havia pego o veículo emprestado e posteriormente declarou que havia recebido o veículo de um indivíduo ALAN, para que vendesse. Que LEMUEL declarou que havia comprado R\$ 50,00 reais em crack para usar com RAFAEL e FABIANO ofereceu carona para ele e RAFAEL para usarem crack juntos. Que FABIANO possui habilitação, mas está vencida." (fls. 16)

Mário, em solo judicial, disse que ele e seu parceiro estavam entrando em serviço. Os parceiros anteriores avisaram, pela rádio, que o Sr. Antônio foi encontrado morto em sua residência. Ficaram sabendo pelos populares que Fabiano estava dirigindo veículo de Sr. Antônio. Em patrulhamento pela Ilha do Sol, encontraram esse veículo pela Avenida e efetuaram abordagem de Fabiano, que estava dirigindo veículo. Havia mais dois rapazes. Indagados, Fabiano disse que era emprestado, mas que logo após disse que tinha pegado de Alan. Diante do ocorrido, fizeram prisão dos três e levaram para delegacia. Apenas uma carteira de trabalho foi localizada no veículo. Não havia resquício de sangue. Fabiano não confessou o crime nesse momento.

David Amancio Xavier, policial militar, disse na fase policial que: "juntamente com seu parceiro, assumiram o turno às 18 horas sendo que tiveram conhecimento através das equipes anteriores de que o veículo VW/SAVEIRO havia sido roubada da residência do senhor ANTONIO, vítima fatal. Iniciaram então patrulhamento com vistas a

localizar a SAVEIRO, sendo que tomaram conhecimento que ela estava sendo conduzida desde mais cedo pela pessoa de FABIANO. Que em patrulhamento, em direção à Ilha do Sol, avistaram um veículo SAVEIRO vermelha vindo, realizando a abordagem. Que no interior do veículo haviam três indivíduos, sendo eles: FABIANO (condutor), RAFAEL que estava no banco do passageiro e LEMUEL que estava no banco traseiro. Em busca pessoal nada de ilícito fora localizado na posse deles, assim como nada de irregular fora constatado no veículo. Que dentro do veículo havia documento pessoal de FABIANO. Ao indagam FABIANO do que estava fazendo com o veículo, este informou que havia pego emprestado do patrão, mas depois informou que recebeu ele de ALAN para efetuar a venda. Que RAFAEL por sua vez disse não ter conhecimento de se tratar de um veículo produto de crime, afirmando que havia pegado carona juntamente com LEMUEL tão somente para usarem crack que havia sido adquirido por LEMUEL. Questionado, LEMUEL declinou que havia recebido seu salário semanal e comprado crack para seu consumo, sendo que foi juntamente com RAFAEL para usarem, quando FABIANO apareceu ofertando carona. Que então todos foram algemados em razão do receio de fuga, tendo em vista que todos são conhecidos dos meios policiais e conduzidos até esta Distrital.” (fls. 23)

Em Juízo, disse que no dia que estava em serviço, foi transmitido para ele que estava um senhor em sua residência em óbito com sinais de veículo e que o veículo havia sido subtraído. Populares tinham visto Fabiano dirigindo a saveiro vermelha. Quando estavam na Ilha do Sol, localizaram saveiro. No interior da Saveiro, estavam Fabiano, Lemuel e Rafael. Nada de ilícito foi encontrado, Fabiano disse o veículo era emprestado. No segundo momento, disse que havia pegado o veículo de Alan e que era para vender o veículo. Os dois que estavam com ele falaram que eram usuários de crack. Eles disseram que tinham pego carona e desceram para ilha do sol. Não percebeu que estava sob efeitos de drogas. Eles comentaram que referente ao crime não sabia de nada, que apenas entraram na carona para fazer uso de entorpecente. Carlos Ferreira Bueno, em sede policial, disse que “há mais ou menos 30 (trinta) anos conhecia o Sr. ANTONIO; Que ainda criança, juntamente com seus pais, frequentava a mesma igreja que o sr. ANTONIO; Que no final da tarde de 17/02 conversou com o sr. ANTONIO, esteve na casa dele entre 17:15 e 17:30 horas; Que frequentava costumeiramente a residência do sr. ANTONIO em razão da amizade de longa data; Que era costume dele, manter tanto o portão grande da garagem, quanto o portãozinho da entrada social fechados; Que era de conhecimento de todos os conhecidos e amigos, inclusive dos irmãos da igreja que para serem atendidos era preciso dar três toques na campainha ou quando ele desligava a campainha, ele deixava uma pedrinha do lado de fora do portão social e todos os conhecidos sabiam que deveriam dar três batidas com a pedra no portão para serem atendidos, pois assim, ele também saberia que era pessoa conhecida; Que da mesma forma devia se proceder nas chamadas telefônicas, fazendo tocar três vezes, esperar trinta segundos e depois fazer outra ligação; Que o sr. ANTONIO não possuía telefone celular e era costume o depoente fazer contato através do telefone fixo 14-3713-2155; Que no dia 18/02, sexta-feira, ligou por volta do meio-dia, mas o sr. ANTONIO não o atendeu, então desconfiou que ele estivesse cuidando da horta que ele mantinha na chácara; Que já por volta das 16:00 horas desceu até a casa do sr. ANTONIO, abriu o portão e não viu o carro na garagem, então pensou que ele tivesse saído fazer compras; Que saiu para fazer umas entregas, pois vende produtos de limpeza a domicílio, fez umas três entregas e resolveu passar de novo na casa dele, novamente entrou pela garagem, e como não era costume dele sair naquele horário, resolveu olhar dentro da casa; Que ao chegar na porta da cozinha, já o viu morto, cheio de sangue, sentado na cadeira; Que tentou falar com seu sobrinho FERNANDO que é policial militar, mas não conseguiu falar com ele num primeiro momento, mas logo depois ele retornou a ligação, o informou do que havia encontrado na casa do sr. ANTONIO, ou seja, ele morto, com sinal de violência, sentado na cadeira da cozinha; Que seu sobrinho acionou o telefone 190; Que permaneceu no local até chegarem os policiais militares que permaneceram preservado o local; Que na data de ontem, 18/02, por volta das 12:30 horas encontrou com o “ANDRÉ do açougue” na rua da casa do sr. ANTONIO, o qual lhe disse que havia visto o FABIANO andando com o carro do sr. ANTONIO, mas o depoente não deu muita atenção e comentou que achava que não

fosse o mesmo carro, pois naquele horário o sr. ANTONIO costumava estar na casa; Que o sr. ANTONIO era pontual com os horários dele, sempre almoçava meio-dia e jantava às 18:30 horas; Que na última quarta-feira, dia 16/02, o sr. ANTONIO ligou dizendo que tinha ladrão na casa dele, que desceu lá correndo, e chamou a polícia; Que ele contou aos policiais que FABIANO havia entrado na casa dele com uma faca e um pedaço de pau, havia ameaçado ele, pois queria dinheiro; Que nesse dia, ele não disse que tinha sido agredido nem para o depoente, nem para os policiais militares que foram até a casa registrar a ocorrência; Que a princípio ele não queria vir à delegacia registrar o boletim, mas o depoente insistiu que ele deveria registrar e na quinta-feira à tarde, quando esteve com ele, o sr. ANTONIO contou que havia registrado o boletim; Que a respeito a essa ocorrência de quarta-feira, ele somente fez menção à pessoa de FABIANO, que costumeiramente abordava seu ANTONIO em sua residência pedindo dinheiro supostamente para comprar leite ou remédios e o sr. ANTONIO tinha dó e lhe dava dinheiro, contudo, ele em momento algum mencionou os outros rapazes, LEMUEL e RAFAEL, que foram conduzidos hoje à delegacia ou sobre alguém chamado ALAN; Que o sr. ANTONIO era mecânico industrial aposentado pelas Indústrias Matarazzo e há mais de 40 anos vivia em Paranapanema, não possuía inimigos e ajudava muitas pessoas necessitadas, inclusive fazia muitas doações para a igreja que ele frequentava, Igreja Apostólica; Que ele não tinha familiares por perto, eram todos de São Paulo, com os quais ele não tinha contato, sendo que ele nunca se casou ou teve filhos"

Em solo judicial, Carlos disse que ele e Sr. Antônio eram muito amigos. No dia anterior tinha ligado e falou para ele correr na casa, que tinha um ladrão querendo lhe roubar. Correu lá e pulou o muro, o rapaz já tinha saído, Antônio estava assustado, falou que o rapaz tentou o derrubar mas não derrubou. Nesse primeiro dia não roubou nada. Falou que iria tomar um banho antes da polícia chegar. Sr. Antônio disse que Fabiano tinha entrado na casa no dia 16. No outro dia ele ligou.

Conversou com ele e foi embora para casa. No dia posterior, não recebeu ligação de Antônio. Foi até a casa dele, abriu o portão, carro não estava. No primeiro dia, sr. Antônio disse que tinha sido Fabiano. Antes da polícia apresentar as fotos, Sr. Antonio já havia sido dito que era Fabiano. Já conhecia Fabiano anteriormente. Sr. Antônio ajudava muito Fabiano com dinheiro e doações.

André Leandro da Silva Castilho, em sede policial, disse que: "Estava realizando entregas pela cidade por volta das 11h30 da sexta-feira (18.02.2022), quando avistou um veículo VW/SAVEIRO vermelha em posse do FABIANO, pessoa conhecida do depoente por ele já ter ido até sua casa pedir dinheiro. Que tem conhecimento de que FABIANO era usuário de entorpecentes - crack - sendo que inclusive já pediu dinheiro ao depoente. Afirma ainda que reside na rua Manoel Domingues Leite, rua próxima da casa onde residia a vítima, senhor ANTONIO, o qual também conhecia de vista, por ser do bairro e tê-lo visto com o veículo VW/SAVEIRO vermelha. Que realizou as entregas e por volta das 16h30 havia tomado conhecimento de que haviam matado um senhor na cidade, próximo da casa onde reside. Que então desceu até de sua casa, onde avistou os policiais militares e acabou verificando que o senhor ANTONIO era a vítima. Que percebeu a relação entre o ocorrido com a vítima e o fato de ter visto FABIANO com uma SAVEIRO vermelha mais cedo, imaginando que ela pudesse ser a que a vítima usava para se locomover, comunicou os policiais militares. Que mais tarde, tomou conhecimento de que FABIANO havia sido detido pelo policiais e conduzido até esta Distrital, onde acabou preso. Que intimado, compareceu para dar seu depoimento. Indagado, declarou que avistou FABIANO na SAVEIRO sozinho, não avistando mais ninguém com ele naquele momento. Por fim, narra que FABIANO já havia passado anteriormente na sua casa pedindo dinheiro."

Em solo judicial, André disse que trabalha no açougue, saiu para fazer entrega, passando por volta do CDHU e viu Fabiano na saveiro. Até estranhou, porque não o via de carro. Foi informado que tinha acontecido um crime, matado alguém. Uns vizinhos comentaram que a vítima tinha saveiro vermelha. Informou para polícia que viu Fabiano com Saveiro. Não conhecia vítima

Pois bem.

Em primeiro lugar, quanto ao primeiro crime, previsto no artigo art. 157, §2º, VII, a materialidade do crime de roubo com emprego de arma branca está comprovada pelo

boletim de ocorrência (fls. 5/9) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria está bem demonstrada.

Fabiano confessou os fatos tanto em sede policial quanto em Juízo. Disse que conhecia Sr. Antônio, que ele sempre o ajudava com mantimentos. No dia dos fatos, entrou na residência de Sr. Antônio com uma faca e um pau. Não tinha intenção de agredi-lo. No início, não havia ninguém na residência. Porém, quando Sr. Antônio chegou, assustou-se com ele e desferiu-lhe uma paulada. Subtraiu quantidade em dinheiro que estava no veículo da vítima. Tinha o intuito de comprar drogas, era viciado em crack e estava em abstinência.

A confissão, feita em juízo e livre de coação, é válida como prova para a condenação do réu, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE 8 , 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'" (TJSP, Apelação nº 0005078-83.2018.8.26.0635, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/07/2020, rel. Des. Lauro Mens de Carvalho).

Relativo à qualificação (art. 157, § 2º, inc. VII, do CP), em que pesem as alegações da defesa, restou provada a existência da arma de branca, notadamente pela confissão do próprio réu, que fez a mesma narrativa em solo policial e em Juízo, descrevendo os fatos com riqueza de detalhes. Portanto, não há que se falar em qualquer desclassificação ou afastamento de qualificadora.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA E PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE DOS RECONHECIMENTOS. ARMA BRANCA NÃO APREENDIDA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. RÉU REINCENTE. NECESSIDADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. (...). 3. O reconhecimento que uma vítima efetua, da pessoa do seu roubador, é de fundamental importância em crimes de roubo, porque normalmente praticados longe do olhar testemunhal e mesmo porque, desconhecendo a pessoa do seu algoz, não tem a vítima qualquer interesse maior na sua gratuita acusação, senão o esclarecimento da verdadeira autoria criminosa. Precedentes do TJSP. 4. A apreensão da coisa roubada, em poder do agente, tanto mais quando já reconhecido, pessoalmente, pela vítima, transmuda para ele a obrigação de explicar, convincentemente, tal posse, de início por demais comprometedor. Precedentes do TJSP. 5. O valor de depoimentos testemunhais de servidores policiais especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes do STF e do STJ. 6. Para o reconhecimento da majorante da grave ameaça exercida com emprego de arma, seja de fogo, branca ou de qualquer outra espécie, é prescindível a sua apreensão e mesmo a respectiva perícia. Deveras, desenganadamente provado nos autos, pela prova testemunhal, o efetivo emprego de arma na consubstanciação da grave ameaça reclamada pelo tipo penal definidor do crime de roubo, torna-se desnecessária a sua apreensão para que se possa reconhecer a respectiva causa especial de aumento de pena. Precedentes do STF e do STJ. 7. (...). 9. Recurso defensivo ao qual se nega provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0035532-76.2010.8.26.0554; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Santo André - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2014; Data de Registro: 21/05/2014, grifo nosso)

É caso, assim, de condenar Fabiano como incurso no art. 157, §2, VII.

Em segundo lugar, quanto ao crime de latrocínio, a materialidade está bem evidenciada pelo auto de exibição de apreensão (fls. 14/15), fotos (fls. 49/50),

laudo necroscópico (fls. 163/165), laudo pericial (fls. 208/224), e pela prova testemunhal produzida em Juízo.

A autoria do réu também restou demonstrada.

O réu confessou os fatos tanto em Juízo quanto em sede policial. Relatou que ingressou na residência da vítima, a qual já o ajudava com dinheiro e mantimentos, a fim de pegar dinheiro para sustentar seu vício em drogas. Estava com pau e uma faca nas mãos. A vítima, quando lhe viu, começou a gritar. Para que ficasse em silêncio, deferiu-lhe pauladas. A princípio, não constatou que a vítima foi a óbito. Descobriu apenas no dia seguinte, quando entrou na casa da vítima novamente. Corroborando com a confissão do réu, estão as fotos de fls 49/50, laudo necroscópico de fls. 163/165 e laudo pericial de fls. 208/224.

Em relação ao laudo necroscópico (fls. 163/165), válido ressaltar as conclusões do perito, em que atestou a morte da vítima em virtude de ação de instrumento contundente. Ainda, laudo pericial de fls. 208/224, foi constatada a existência de lesões: a) contusa na região dorsal da mão esquerda e antebraço, característica de lesão produzida em decorrência de reação de defesa, b) contusa na região temporal esquerda, c) contusas no setor esquerdo da região posterior do crânio (parietal/occipital).

Diante de todo o exposto, estão claramente demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu.

É caso, assim, de condenar o réu como incurso no art. 157, § 3º, II CP.

Em terceiro lugar, a existência e a autoria do crime de furto também estão devidamente comprovadas, notadamente pelo boletim de ocorrência (fls. 5/9, fls. 12/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo pericial (fls. 208/224) e prova oral colhida em Juízo.

Vale notar que o delito de furto se consuma quando, em razão da subtração (inversão da posse), a vítima é privada, ainda que momentaneamente, da livre disponibilidade da coisa, pois não pode exercer integralmente a condição de proprietária ou possuidora legítima, e, conseqüentemente, o bem ingressa na livre disponibilidade do agente, ainda que este não alcance sua posse tranquila.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado". - grifou-se (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

No mais, os depoimentos das testemunhas são claros e ricos em detalhes, além de semelhantes aos já prestados à autoridade policial. Ambas narram toda a ação criminosa, desde o momento em que o réu chegou a casa da vítima até o momento da captura do réu. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado sobretudo porque nada foi levantado neste sentido

-, soa mais que suficientes para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); "...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)." (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJem15/03/2017)

No entanto, com relação à qualificadora da escalada, não há provas suficientes de que o acusado tenha se utilizado dessa manobra para ter acesso aos objetos furtado, até mesmo pelo fato de ele haver confessado o crime e deu detalhes de como havia procedido.

Portanto, fica afastada a qualificadora da escalada, restando comprovada, assim, a consumação do furto simples, tendo em vista que um veículo Saveiro, Placa FHN3523, Chassi 9BWL05U3DP184498, bem como as peças de roupas (01 calça, 01 camisa e 01 sapato sociais), foram retirados da esfera de disponibilidade da vítima, tendo o acusado Fabiano realizado atos de disposição, de forma livre, dos referidos bens, ainda que os policiais militares tenham os recuperado após a subtração.

Em quarto lugar, considerando as três condenações pelos crimes tipificados, deve ser aplicado o concurso material de crimes, com a soma das penas impostas, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Entendo que inexistente continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto, na medida em que são crimes de espécies distintas - previstos, inclusive, em tipos penais diversos - com dinâmicas diferentes.

Inexistente também continuidade delitiva entre roubo e latrocínio, uma vez que não há homogeneidade de execução na prática dos dois delitos, uma vez que, no roubo, a conduta do agente ofende o patrimônio; já no latrocínio, ocorre lesão ao patrimônio e à vida da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigos 129 e 147, ambos do Código Penal; 24-A, da Lei n. 11.340/2006, por duas vezes, e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), enlaçados em concurso material delitivo.[...] Houve inequivocamente condutas distintas que violaram bens jurídicos diversos, a administração da Justiça, a integridade física e a liberdade individual da vítima, ensejando a consequente condenação em concurso material

delitivo" (TJSP, Apelação Criminal nº 1520893-35.2020.8.26.0228, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 08/07/2021, rel. Des. Camargo Aranha, grifo nosso).

Passa-se à dosimetria das penas.

A) Crime de roubo majorado - art. 157, § 2º, VII do Código Penal.

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do Código Penal, não há informações desabonadoras sobre a personalidade ou a conduta social do réu, nem quanto aos motivos do crime (obter lucro, motivação inerente ao crime em questão), cujas consequências foram aquelas ínsitas ao crime de roubo, assim como a culpabilidade do réu. Nada pode ser imputado à vítima. Além disso, trata-se de réu multireincidente em delitos patrimoniais e ostenta 7 condenações com trânsito em julgado, nos autos: 1) 0000316-24.2017.8.26.0420 - TJ em 11/07/2019, 2) 0000384-71.2017.8.26.0420 - TJ em 03/08/2020, 3) 0000497-88.2018.8.26.0420 - TJ em 11/07/2019, 4) 0000963-19.2017.8.26.0420 - TJ em 04/07/2019, 5) 0000622-27.2016.8.26.0420 - TJ em 11/07/2019, 6) 1500122-13.2018.8.26.0420 - TJ em 09/05/2019 e 7) 1500259-81.2019.8.26.0574 - TJ em 12/03/2020, razão pela qual utilizo uma condenação apta a configurar maus antecedentes e as outras serão utilizadas na segunda fase, configurando reincidência.

Consequentemente, há de se aplicar aumento de 1/6 devido aos maus antecedentes criminais, fixando-se a pena-base em 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, como já fundamentado, o réu é multireincidente, o que leva, na forma do art. 61, I, do Código Penal, ao aumento da pena. Tratando-se de 7 condenações, sabe-se que uma já foi utilizada para configurar os maus antecedentes. Além disso, compenso uma condenação com uma circunstância atenuante - confissão espontânea do réu - prevista no art. 65, III, d do Código Penal. Ademais, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'h', já que o delito foi praticado contra idoso, na época, com 80 anos de idade. Desta forma, necessário o aumento da pena em 1/6 devido a reincidência e 1/6 devido ao crime praticado contra idoso, totalizando em 2/6 (1/3). Fixo em 6 anos, 2 meses, 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a causa de aumento referente ao emprego de arma branca, aplicável o aumento mínimo de 1/3, ficando a pena definitiva em 8 anos, 3 meses, 16 dias de reclusão e 18 dias-multa.

B) Crime de roubo qualificado - art. 157, § 3º, II do Código Penal.

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do Código Penal, não há informações desabonadoras sobre a personalidade ou a conduta social do réu, nem quanto aos motivos do crime (obter lucro, motivação inerente ao crime em questão), cujas consequências foram aquelas ínsitas ao crime de roubo, assim como a culpabilidade do réu. Nada pode ser imputado à vítima. Além disso, trata-se de réu multireincidente em delitos patrimoniais e ostenta 7 condenações com trânsito em julgado, nos autos: 1) 0000316-24.2017.8.26.0420 - TJ em 11/07/2019, 2) 0000384-71.2017.8.26.0420 - TJ em 03/08/2020, 3) 0000497-88.2018.8.26.0420 - TJ em 11/07/2019, 4) 0000963-19.2017.8.26.0420 - TJ em 04/07/2019, 5) 0000622-27.2016.8.26.0420 - TJ em 11/07/2019, 6) 1500122-13.2018.8.26.0420 - TJ em 09/05/2019 e 7) 1500259-81.2019.8.26.0574 - TJ em 12/03/2020, razão pela qual utilizo uma condenação apta a configurar maus antecedentes e as outras serão utilizadas na segunda fase, configurando reincidência.

Assim, aumenta-se a pena-base de 1/6 e fixo a pena-base em 23 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, como já fundamentado, o réu é multireincidente, o que leva, na forma do art. 61, I, do Código Penal, ao aumento da pena. Tratando-se de 7 condenações, sabe-se que uma já foi utilizada para configurar os maus antecedentes. Além disso, compenso uma condenação com uma circunstância atenuante - confissão espontânea do réu - prevista no art. 65, III, d do Código Penal. Ademais, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'h', já que o delito foi praticado contra idoso, na época, com 80 anos de idade. Desta forma, necessário o aumento da pena em 1/6 devido a reincidência e 1/6 devido ao crime praticado contra idoso, totalizando em 2/6 (1/3). Fixo a pena intermediária em 31

anos, 1 mês, 10 dias de reclusão e 14 dias-multa

Na terceira fase, nada a considerar, permanecendo a pena definitiva em 31 anos, 1 mês, 10 dias de reclusão e 14 dias-multa

C) Crime de furto - art. 155, caput, Código Penal.

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do Código Penal, não há informações desabonadoras sobre a personalidade ou a conduta social do réu, nem quanto aos motivos do crime (obter lucro, motivação inerente ao crime em questão), cujas consequências foram aquelas ínsitas ao crime de roubo, assim como a culpabilidade do réu. Nada pode ser imputado à vítima. Além disso, trata-se de réu multireincidente em delitos patrimoniais e ostenta 7 condenações com trânsito em julgado, nos autos: 1) 0000316-24.2017.8.26.0420 - TJ em 11/07/2019, 2) 0000384-71.2017.8.26.0420 - TJ em 03/08/2020, 3) 0000497-88.2018.8.26.0420 - TJ em 11/07/2019, 4) 0000963-19.2017.8.26.0420 - TJ em 04/07/2019, 5) 0000622-27.2016.8.26.0420 - TJ em 11/07/2019, 6) 1500122-13.2018.8.26.0420 - TJ em 09/05/2019 e 7) 1500259-81.2019.8.26.0574 - TJ em 12/03/2020, razão pela qual utilizo uma condenação apta a configurar maus antecedentes e as outras serão utilizadas na segunda fase, configurando reincidência.

Assim, aumenta-se a pena-base de 1/6 e fixo a pena-base em 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, como já fundamentado, o réu é multireincidente, o que leva, na forma do art. 61, I, do Código Penal, ao aumento da pena. Tratando-se de 7 condenações, sabe-se que uma já foi utilizada para configurar os maus antecedentes. Além disso, compenso uma condenação com uma circunstância atenuante - confissão espontânea do réu - prevista no art. 65, III, d do Código Penal.

Ademais, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'h', já que o delito foi praticado contra idoso, na época, com 80 anos de idade. Desta forma, necessário o aumento da pena em 1/6 devido a reincidência e 1/6 devido ao crime praticado contra idoso, totalizando em 2/6 (1/3). Fixo a pena intermediária em 1 ano, 6 meses, 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar, permanecendo a pena definitiva em 1 ano, 6 meses, 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

D) Soma das penas

A pena final Fabiano, considerado o concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) e o disposto no art. 76 do mesmo código, é de 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa. Considerando que o réu Fabiano é multieincidente, bem como a considerando a quantidade de pena aplicada, iniciará, por força do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o cumprimento da pena de reclusão no regime inicial fechado. Incabível, pela prática de crime com grave ameaça, pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais negativas, a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I e II, do CP). Fixo o valor do dia-multa no mínimo-legal, em virtude da precariedade da situação econômica do réu.

À vista dessas considerações, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu Fabiano Lima do Amaral como incurso no art. 157, § 2º, VII do Código Penal, art. 157 §3º, II do Código Penal, e art. 155, caput, do Código Penal, tudo na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, às penas de 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses, 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa no patamar mínimo.

Em reanálise da prisão preventiva (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal), o réu deverá guardar preso o julgamento de eventuais recursos, pois o estado de liberdade do condenado poderia colocar em risco a ordem pública, notadamente porque Fabiano é multireincidente em delitos patrimoniais. Os crimes de roubos cometidos, além disso, foram majorados e qualificados, o que denota gravidade concreta do crime. É caso, pois, de manter a prisão preventiva na forma do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, recomendando-se o condenado ao estabelecimento prisional no qual está detido. Expeçam-se ofícios.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) intimem-se os condenados para o pagamento das multas a eles aplicada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de encaminhamento ao Ministério Público para as providências cabíveis e c) expeçam-se guias de recolhimento definitivo.
Paranapanema, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA